Revisão jurídica do Capítulo 8 — Prescrição

APTO versão 7.14.7 (branch main) · relatório técnico-jurídico, aba Prescrição · revisão de 27/10/2026 · primeira etapa: só revisão, nenhum código alterado

Resumo

55	41	3	5	3	3
regras do capítulo revisadas	regras corretas, sem nenhum achado (as outras 14 têm ao menos um)	erros de resultado	erros de fundamento ou citação	erros só de texto	teses discutíveis não sinalizadas ou mal fundamentadas

O que mais importa.

- **Alta** — **Art. 366 sem data de fim** (ponto conhecido, confirmado): o programa soma a suspensão também depois da sentença e esconde prescrição intercorrente. Num caso fictício, uma prescrição aparente virou “não configurada”.
- **Alta** — **Crime continuado e concurso formal** (achado novo): a conta usa a pena com o acréscimo e só põe um aviso. Num caso fictício em que qualquer pena-base possível dá prescrição (Súmula 497 do STF), o programa mostra “não configurada”, sem cor.
- **Alta** — **Livramento, aberto ou domiciliar por outra condenação** (achado novo): o relatório cita o STJ, HC 429.545, como apoio da leitura de que a prescrição corre. O acórdão diz o contrário: para o STJ, o art. 116, parágrafo único, também alcança quem cumpre outra pena em regime aberto, prisão domiciliar ou livramento.
- Os outros três pontos conhecidos estão confirmados e são de menor efeito: diferença de 1 dia entre três contas de dias suspensos, revogação do livramento chamada de “fuga” e saldo zero seguido de “interrompe (art. 117, V)”.
- **Lei vigente em outubro de 2026.** A Lei 15.160/2025 (art. 115, vigência em 04/07/2025) está aplicada corretamente. A Lei 15.358/2026 não muda nenhuma regra de prescrição (altera o art. 112 da LEP, o art. 91-A do CP, o CPP e outras leis). As mudanças recentes do art. 112 da LEP tratam de progressão, não de prescrição. O texto da Lei 15.402/2026 não foi localizado na base consultada (ver a lista do que não foi confirmado).
- Todas as contas dos exemplos do capítulo foram refeitas à mão e conferem. A única exceção está no texto do exemplo do art. 366: ele fala em teto de 4 anos, mas o teto é de 8.
- Precedentes: **47 citações procuradas** no JusRatio (seção 5): 42 confirmadas; 3 existem, mas com pertinência fraca ou imprópria (Tema 1.367/STJ, TJMS 1603205-53.2026 e Súmula 527/STJ); 1 diz o contrário do que o relatório afirma (HC 429.545); 1 não foi localizada (TJMS 0000230-65.2010). O texto da Lei 15.402/2026 também não foi confirmado.

1. Tabela dos achados

Nº	Regra (seção)	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prioridade
1	Suspensão do processo pelo art. 366 do CPP (8.3)	Sem a data de fim informada, o programa considera o processo suspenso “até hoje” (limitado ao teto) e escreve “(ainda suspenso)” mesmo havendo sentença. Esses dias são somados também ao trecho sentença → trânsito. No trecho denúncia → sentença, conta a suspensão até o próprio dia da sentença e afirma “não configurada” quando o resultado depende da data de fim. Teste (fictício): furto, pena de 1 ano, denúncia em 01/02/2012, suspensão desde 01/06/2012 sem fim, sentença em 01/06/2019, trânsito em 01/09/2023. Sem a suspensão, a intercorrente venceu em 31/05/2023 (aparente). Com a suspensão sem fim, o programa soma 366 dias ao trecho depois da sentença: “vence 31/05/2024” e “não configurada”.	CPP, art. 366: só suspende enquanto o réu citado por edital não comparece. A sentença pressupõe o processo retomado. STF, Tema 438 (RE 600.851); STJ, Súmula 415.	Esconde prescrição intercorrente aparente e afirma “não configurada” quando a retroativa depende de um dado que falta.	Sem o fim informado, a suspensão termina no máximo na véspera da sentença e nunca entra em trecho posterior. O dia da sentença não conta como suspenso. Se a conclusão do trecho denúncia → sentença depender do fim, mostrar “A VERIFICAR: informe quando o processo voltou a correr (citação pessoal ou comparecimento)”, com a data-limite que ainda daria prescrição.	Erro de resultado	**Alta**
2	Crime continuado e concurso formal (8.2)	O RSPE traz a pena já com o acréscimo. O programa calcula com ela e só acrescenta um aviso: o resultado e a cor não mudam, mesmo quando qualquer pena-base possível daria prescrição. Teste (fictício): furto continuado, pena de 2a4m, denúncia em 01/02/2014, sentença em 01/03/2019 (5a1m). Resultado do programa: “não configurada”,	STF, Súmula 497; CP, art. 119; STJ, RHC 14.277 (concurso formal, cada crime isoladamente).	Deixa de apontar prescrição punitiva e executória nos crimes continuados e no concurso formal, que são comuns em furto e roubo.	Testar a pena sem o acréscimo em todas as frações possíveis: continuidade de 1/6 a 2/3; continuidade específica (art. 71, parágrafo único) até o triplo; concurso formal de 1/6 a 1/2. Se todas as hipóteses derem prescrição: aparente, com a nota “pela pena sem o acréscimo, qualquer que tenha sido a fração”. Se divergirem: A VERIFICAR, informando a fração que decide e	Erro de resultado (lacuna)	**Alta**

Nº	Regra (seção)	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prioridade
		prazo de 8 anos. A pena-base vai de 1a4m24d (acréscimo de 2/3) a 2a (acréscimo de 1/6). Em todas as hipóteses o prazo é de 4 anos, vencido em 31/01/2018: prescrição aparente.			pedindo a pena-base da sentença. Permitir que o operador informe a pena sem o acréscimo.		
3a	Livramento condicional (8.5) e Ficha do SIAPEN — monitoramento, domiciliar ou aberto por outro processo (8.5)	O relatório cita o STJ, HC 429.545, e o Tema 1.367/STJ em apoio à regra "livramento de outra pena: a prescrição desta corre". O acórdão diz o oposto: *"Prevalece no STJ o entendimento no sentido de que o regramento trazido no art. 116, parágrafo único, do CP abrange também aqueles que se encontram cumprindo pena em regime aberto, prisão domiciliar ou em livramento condicional"*. O Tema 1.367 trata do início do cumprimento da pena de crime praticado no livramento, e não de prescrição.	STJ, HC 429.545 (5ª Turma, 24/04/2018); STJ, Tema 1.367.	A citação contrária pode chegar ao pedido e enfraquecer a tese diante do juízo.	Retirar o HC 429.545 e o Tema 1.367 como apoio da regra. Registrar o HC 429.545 como a posição contrária do STJ.	Erro de citação	**Alta**
3b	Mesmas regras (8.5)	A tese adotada (o art. 116, parágrafo único, só suspende a prescrição de quem está preso; livramento, aberto, domiciliar ou monitoramento por outra pena não suspendem) favorece o assistido, mas o resultado sai em vermelho, como prescrição firme.	Corrente favorável: o texto legal fala em "preso por outro motivo", e a norma que prejudica o réu não se amplia. **STJ**: contrário (HC 429.545). **STF**: não localizado nesta revisão. **TJMS**: não localizado nesta revisão.	Risco de pedido indeferido com base na posição prevalente do STJ.	Manter a tese, mas, quando o resultado depender dela, mostrar em amarelo "Prescrição aparente pela tese defensiva — o STJ entende que o prazo fica suspenso (HC 429.545)", com as duas contas.	Tese discutível	**Média**

Nº	Regra (seção)	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prioridade
4	Suspensão somada ao vencimento (8.6); restritiva, sursis e art. 28 (8.8); art. 366 (8.3)	Ponto conhecido, confirmado. Três contas parecidas de dias suspensos tratam o primeiro e o último dia de formas diferentes. (a) Executória da pena privativa: não conta o dia do início do trecho nem o dia em que começa o cumprimento desta pena. (b) Restritiva, sursis e art. 28: não conta o dia do início, mas conta o dia da conversão em cumprimento. (c) Art. 366 na punitiva: conta o primeiro dia do intervalo e o dia da sentença, e o mesmo dia entra em dois intervalos.	CP, art. 10 (inclui-se o dia do começo); a regra descrita no próprio relatório (8.6).	O vencimento varia em 1 dia. Só muda o resultado quando o marco seguinte cai exatamente no último dia; no caso (b), isso é desfavorável.	Uma regra única para as três contas, a que o relatório já descreve: o dia do início do trecho não conta; o dia da prisão e o da soltura contam; o dia do ato que interrompe não conta.	Erro de resultado (raro)	**Baixa**
5	Revogação do livramento; pedido do saldo (8.7)	Ponto conhecido, confirmado. Na revogação do livramento, os textos dizem “A fuga durou 6 anos (de 01/02/2018 …)”, “Confirme o saldo na fuga de 01/02/2018” e “informe a pena remanescente na fuga de …”.	CP, arts. 88 e 113: a revogação é hipótese própria, e não fuga.	Texto impreciso que pode ir para a petição.	Usar “revogação do livramento” em todos os textos desse caso (quadro, alerta, pedido do saldo e memória).	Só texto	**Baixa**
6	Saldo zero na fuga (8.7)	Ponto conhecido, confirmado. Texto: “saldo zero; nada a prescrever; recaptura em 01/01/2023 → interrompe (art. 117, V)”. Com saldo zero não há prazo a interromper, e a recaptura seria prisão sem pena a cumprir.	LEP, art. 66, II; CP, art. 117, V.	Texto contraditório. Esconde o ponto mais relevante: a possível prisão depois da pena cumprida.	“Recaptura em … — sem efeito na prescrição (saldo zero); ver a hipótese de pena cumprida na aba Extinção”.	Só texto	**Baixa**

Nº	Regra (seção)	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prioridade
7	Exemplo do art. 366 (8.3)	O exemplo diz “pena máxima de 4 anos, teto da suspensão 4 anos”. O teto é o prazo do art. 109 pela pena máxima, 8 anos (inciso IV). É o que o próprio exemplo usa ao limitar a suspensão a 31/05/2020.	STJ, Súmula 415; STF, Tema 438.	Nenhum no cálculo; induz a erro quem audita.	Corrigir para “teto da suspensão 8 anos (art. 109, IV, pela pena máxima de 4 anos)”.	Só texto	**Baixa**
8	Art. 366 — fundamento (8.3)	Cita só a Súmula 415/STJ. Falta a tese vinculante do STF, Tema 438 (RE 600.851, Plenário, 07/12/2020), que limita a suspensão ao prazo da pena máxima em abstrato (ressalvados os crimes imprescritíveis).	STF, Tema 438; STJ, Corte Especial, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.664.109.	Fundamentação mais fraca na petição.	Acrescentar o Tema 438 e a ressalva dos crimes imprescritíveis.	Fundamento	**Baixa**
9	Reincidência: acréscimo de 1/3 (8.2)	A regra “a punitiva não recebe o +1/3” está correta, mas sem fundamento expresso.	STJ, Súmula 220 (“A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva”).	Nenhum no cálculo.	Citar a Súmula 220/STJ.	Fundamento	**Baixa**
10	Medida de segurança (8.8)	Cita a Súmula 527/STJ como fundamento do prazo. A súmula trata da duração máxima da medida, e não da prescrição.	STJ, AgRg no REsp 1.667.508 (inimputável: pena máxima em abstrato); STJ, HC 53.170 (semi-imputável: pena concreta).	Citação imprópria na petição.	Manter os dois acórdãos e retirar a súmula, ou citá-la só como reforço do uso da pena máxima.	Fundamento	**Baixa**
11	Porte para consumo — art. 28 da Lei 11.343/2006 (8.2 e 8.8)	Não há alerta sobre o STF, Tema 506 (RE 635.659, Plenário, 26/06/2024): quem porta maconha (cannabis) para consumo pessoal não comete infração penal. A aba só calcula o prazo de 2 anos.	STF, Tema 506; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 30.	Perde-se o pedido mais forte (afastar a natureza penal da condenação). A condenação pode seguir contando como base de reincidência nas outras linhas.	Em todo crime do art. 28: aviso “se a droga era maconha, conferir o Tema 506 do STF — a conduta não é crime”. Na conferência da reincidência, não usar o art. 28 como base sem esse aviso.	Fundamento (lacuna)	**Média**

Nº	Regra (seção)	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prioridade
12	Prazo pela pena aplicada sem evasão (8.6)	A regra (interrupção que não é fuga nem revogação do livramento recomeça o prazo pela pena aplicada, sem o art. 113) está de acordo com o STF e o STJ, mas não traz o quadro de ponto discutível.	Corrente favorável: art. 113 por analogia (prazo pelo saldo). **STF**: contrário (HC 236.292, 2ª Turma, 2025). **STJ**: contrário (RHC 67.403; AgRg no HC 751.110; AgRg no HC 847.217). **TJMS**: não localizado nesta revisão.	Nenhum no cálculo. O operador não sabe que existe tese a sustentar.	Só no relatório e na memória: incluir o quadro "Ponto discutível", indicando a corrente favorável e a posição contrária consolidada.	Tese discutível	**Baixa**
13	Revogação do livramento — termo inicial (8.7) × sursis (8.8)	No sursis revogado, o programa avisa para conferir se a data é a do trânsito da decisão que revoga. Na revogação do livramento, conta da data da decisão, sem aviso. As duas regras vêm do mesmo art. 112, I.	CP, art. 112, I ("a que revoga … o livramento condicional"). STJ, AgRg no HC 514.499 (sursis: contou da data da revogação).	A data usada é a mais favorável, mas o Ministério Público pode sustentar o trânsito; a diferença só decide quando a margem é pequena.	Harmonizar: nos dois casos, usar a data da decisão e, quando a diferença decidir, mostrar a hipótese do trânsito (A VERIFICAR).	Tese discutível	**Baixa**

2. Pontos já conhecidos

Ponto	Situação	Onde está
Art. 366 sem data de fim: a suspensão é somada depois da sentença	**Confirmado — erro de resultado (achado 1)**	A conta da suspensão na punitiva vai até hoje e alcança todos os intervalos. Confirmado num caso fictício.
Diferença de 1 dia no dia final entre somas parecidas	**Confirmado — erro de resultado raro (achado 4)**	Três contas de dias suspensos (privativa; restritiva, sursis e art. 28; art. 366) com regras diferentes para os dias de borda.
A revogação do livramento é descrita como fuga	**Confirmado — só texto (achado 5)**	Quadro, alerta e pedido do saldo. Confirmado num caso fictício.
Saldo zero aparece com "interrompe (art. 117, V)"	**Confirmado — só texto (achado 6)**	Linha da fuga na memória. Confirmado num caso fictício.

Escolhas de política já decididas: nenhuma foi tratada como erro. A contagem como o SEEU (ano de 365 dias e mês de 30) explica o "ponto discutível" dos 11 meses e 30 dias (8.2), sem risco jurídico relevante. Uma observação: no saldo zero com várias condenações (8.7), o capítulo diz que a tese "vai à aba Extinção" quando a ordem do trânsito e o art. 76 zeram o saldo. Isso parece conflitar com a escolha "na execução unificada, não se sugere a extinção de uma pena isolada". Convém confirmar se essa exceção é desejada.

3. Casos fictícios rodados no programa (data de análise 26 e 27/10/2026)

Caso	Resultado do programa	Resultado correto
Furto, pena 1 ano; denúncia 01/02/2012; sentença 01/06/2019; trânsito 01/09/2023; sem art. 366	Aparente (denúncia → sentença); a intercorrente também venceu em 31/05/2023	**Confere**
Mesmo caso, art. 366 desde 01/06/2012, sem fim	"Não configurada"; 366 dias somados ao trecho sentença → trânsito	**Errado: a intercorrente continua aparente; o trecho denúncia → sentença depende do fim (A VERIFICAR)**
Mesmo caso, art. 366 de 01/06/2012 a 01/06/2014	Aparente, com 731 dias somados	**Confere**
Furto continuado, pena 2a4m; denúncia 01/02/2014; sentença 01/03/2019	"Não configurada", prazo de 8 anos, só aviso	**Errado: aparente em todas as frações (prazo de 4 anos, vencido em 31/01/2018)**
Pena 1 ano; preventiva 01/02/2016; trânsito 01/06/2016; fuga 05/02/2017; recaptura 01/01/2023	Não prescrita; saldo zero; "recaptura → interrompe (art. 117, V)"	**Resultado certo, texto contraditório**
Pena 4 anos; prisão 01/02/2015; livramento 01/02/2017; revogação 01/02/2018; reinício 01/02/2024	Aparente em 31/01/2022; saldo 728 dias	**Resultado certo; os textos chamam a revogação de "fuga"**

4. Conferência dos exemplos do capítulo (contas à mão)

Foram refeitos os exemplos de todas as seções: calendário, art. 109, art. 115, reincidência, art. 28, continuidade, punitiva, datas ausentes, júri, acórdão, art. 366, suspensão condicional do processo, publicação, pena abaixo do mínimo, Tema 788, crime sem trânsito, detração, custódia, prisão por outro processo, ação fora do cumprimento, livramento, prazo sem evasão, novo crime, saldo com uma e com várias condenações, faixas, saldo zero, pedido do saldo, restritiva, sursis, "Suspenso: Sim", art. 28, medida de segurança e resultado. **Todas as datas e prazos conferem**. Exemplos: 4 anos a partir de 01/03/2018 terminam em 28/02/2022; 128 meses a partir de 01/01/2015 terminam em 31/08/2025; 28/02/2022 + 366 dias = 01/03/2023; 31/12/2019 + 790 dias = 28/02/2022; de 26/10/2026 a 28/02/2027 faltam 125 dias. A única divergência está no texto do exemplo do art. 366 (achado 7).

5. Lei e precedentes conferidos

Dispositivos e datas de corte

Ponto	Situação
CP, art. 109 (tabela) e inciso VI de 3 anos pela Lei 12.234/2010; fato anterior: 2 anos	**Correto. Lei de 05/05/2010, em vigor na publicação; data de corte de 06/05/2010 no programa (ver a lista do que não foi confirmado)**
CP, art. 110, § 1º (termo nunca anterior à denúncia)	**Correto**
CP, art. 115, com a exceção da Lei 15.160/2025 ("salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher")	**Correto. Lei de 03/07/2025, publicada no DOU de 04/07/2025, em vigor na publicação; o programa usa 04/07/2025**

Ponto	Situação
CP, art. 116, III e IV (Lei 13.964/2019, fatos a partir de 23/01/2020)	**Correto**
CP, arts. 112, 113, 116, parágrafo único, e 117 (texto vigente)	**Correto, conferido no texto compilado**
Lei 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado)	**Não altera a prescrição; muda o art. 112 da LEP (progressão), o art. 91-A do CP, o CPP e outras leis**
Lei 15.402/2026	**Texto não localizado na base consultada; pelo código, trata de progressão (art. 112 da LEP). Sem reflexo conhecido neste capítulo**
Art. 112 da LEP (redação atual)	**Trata de progressão; não afeta as regras deste capítulo**

Precedentes (consultados no JusRatio)

Citação do programa	Situação	Observação
STF, Tema 788 (ARE 848.107)	**Confirmado**	Plenário, 03/07/2023: trânsito para ambas as partes; modulação para trânsito da acusação depois de 12/11/2020. O programa usa “até 12/11/2020” para a regra antiga, o que está correto
STF, HC 176.473	**Confirmado**	Plenário, 27/04/2020: o acórdão condenatório sempre interrompe, inclusive o confirmatório
STJ, Tema 1.208 (REsp 2.049.870)	**Confirmado**	Trata de benefícios, como afirma o programa
STJ, RHC 6.611	**Confirmado**	1997: reincidência conhecida só na execução não aumenta o prazo
TJMS, 1607078-95.2025.8.12.0000	**Confirmado**	2ª Câmara Criminal, 23/02/2026: o período depurador posterior não afasta o +1/3
STF, Súmula 497; STJ, RHC 14.277	**Confirmado**	Ver o achado 2: o programa não aplica a súmula no cálculo
STF, HC 154.248; STF, RE 1.467.380	**Confirmado**	Injúria racial como espécie de racismo, imprescritível (Plenário, 2021; 2ª Turma, 2024)
STJ, Súmulas 191, 243 e 415	**Confirmado**	Texto conforme o programa
STJ, AgRg no HC 967.565; RHC 67.403; HC 400.704	**Confirmado**	A detração não altera o prazo; o art. 113 tem interpretação restritiva
STF, HC 236.292; STJ, AgRg no HC 751.110	**Confirmado**	O art. 113 só alcança a evasão e a revogação do livramento
STJ, HC 429.545	**Diz o contrário**	Achado 3a
STJ, Tema 1.367	**Existe; pertinência fraca**	Trata do início do cumprimento de pena de crime praticado no livramento, e não de prescrição
STF, HC 230.334; STJ, AgRg no HC 861.588; RHC 168.441; REsp 2.117.844	**Confirmado**	O novo crime interrompe na data do fato, condicionado ao trânsito; depois de consumada a prescrição, não interrompe
STF, HC 166.850	**Confirmado**	Regime aberto: o marco é a falta de comparecimento

Citação do programa	Situação	Observação
TJMS, 1603205-53.2026.8.12.0000	**Existe; pertinência parcial**	Aberto descumprido e pandemia (cômputo ficto negado); não trata diretamente do "último comparecimento"
STJ, AgRg no REsp 1.244.333	**Confirmado**	O período de prova não conta como pena cumprida na revogação
STJ, AgRg no REsp 1.858.048; TJMS, 1604723-49.2024.8.12.0000	**Confirmado**	Ordem cronológica do trânsito (penas da mesma espécie)
STJ, AgRg no HC 1.075.773 (6ª Turma, 2026)	**Confirmado, com ressalva**	Fala em pena "mais grave" primeiro (art. 76) e veda redistribuir o tempo já imputado
STJ, AgRg no REsp 2.256.555; HC 261.866; RHC 35.425; AgRg no RHC 150.075	**Confirmado**	Cada condenação pelo seu saldo; a corrente sucessiva aparece no AgRg no RHC 150.075
STJ, AgRg no HC 640.938; RHC 99.969; RHC 64.322; AgRg no HC 956.128; AgRg no RHC 74.996	**Confirmado**	Restritiva: o art. 113 não se aplica; só o início efetivo do cumprimento interrompe
STF, HC 91.562; STJ, AgRg no HC 514.499	**Confirmado**	Sursis: a prescrição não corre no período de prova; depois da revogação, corre
STJ, AgRg no REsp 1.667.508; HC 53.170; STF, HC 97.621	**Confirmado**	Medida de segurança (ver o achado 10 sobre a Súmula 527)
STJ, Tema 1.405 (REsp 2.225.431); REsp 2.268.643	**Confirmado**	Multa: prazo do art. 114 do CP; causas de suspensão e interrupção da dívida ativa, sem as dos arts. 116 e 117 do CP
Citações que faltam e convém acrescentar	—	STF, Tema 438 (achado 8); STJ, Súmula 220 (achado 9); STF, Tema 506 (achado 11)

6. O que não foi confirmado

- **TJMS, 0000230-65.2010** (citado para a ordem cronológica do trânsito): não localizado no JusRatio.
- **Lei 15.402/2026**: texto não localizado na base consultada. A data de 08/05/2026 e o conteúdo (progressão) vêm só do código.
- **Lei 12.234/2010 — data de publicação**: a lei é de 05/05/2010 e entrou em vigor na publicação. A data de 06/05/2010 usada no programa não pôde ser conferida no DOU (o site do Planalto não respondeu).
- **Resolução CNJ 391/2021** (leitura: 4 dias por obra, até 12 por ano): não reconferida nesta rodada.
- **Posição do STF e do TJMS** sobre o livramento, o aberto e a domiciliar por outra pena (achado 3b) e sobre o art. 113 por analogia (achado 12): não localizada nesta revisão. Não se afirma que não exista.

7. Regras conferidas sem erro (41)

8.1: unidade de análise; dados corrigidos pelo operador; contagem pelo calendário. — 8.2: tabela do art. 109 e inciso VI antigo; metade pelo art. 115 com a Lei 15.160/2025; imprescritíveis. — 8.3: intervalos examinados; datas ausentes (conclusão pelos limites); júri e conexos; acórdão sem data; suspensão condicional do processo e ANPP; publicação da sentença; pena abaixo do mínimo; datas em ordem impossível. — 8.4: escolha do termo inicial (Tema 788); crime sem trânsito. — 8.5: detração informativa (ponto discutível

bem sinalizado); custódia a partir do termo; prisão por outro processo depois do termo; ação ainda fora do cumprimento; três travas; cumprimento inferido; início e interrupção no mesmo dia; “Suspenso: Sim” e art. 28 com prisão por outro processo; interrupções que não são liberdade; fuga lançada com a pessoa solta. — 8.6: novo crime e contravenção; último comparecimento no aberto. — 8.7: quando o prazo segue o saldo; saldo com uma só condenação; várias condenações (três critérios); faixas do art. 109. — 8.8: sursis; “Suspenso: Sim” sem modalidade. — 8.9: indícios de retomada; multa cumulada; indulto sem baixa. — 8.10: resultado e cores; resumo e coluna; prioridade e Auditoria; texto para a petição. Com achado apenas de fundamento ou texto, mas resultado correto: reincidência (+1/3 só com reincidência reconhecida na sentença — tese bem sinalizada; falta a Súmula 220), pedido do saldo (texto “fuga”) e restritiva (só a diferença de 1 dia).

8. Próximo passo (segunda etapa, depende da sua aprovação)

Para cada achado aprovado: correção num branch próprio, com um teste de caso fictício por correção, rodada completa de *python3 testes.py* (hoje 80 passam) e PR só quando você pedir. Ordem sugerida: 1, 2 e 3a/3b (alta e média); 11 (média); depois os de baixa (4 a 10, 12 e 13), em um bloco só.

Nenhum dado real foi usado: todos os casos desta revisão são fictícios. Pesquisas no JusRatio: 18, do plano Pro Max.